

מאפייניה של מדינת ישראל כמדינה יהודית

מטרות השיעור

- הבנה כי מאפייניה של מדינת ישראל כמדינה יהודית באים לידי ביטוי בסמלים, במוסדות ובחקיקה ומשקפים את הגישות השונות בסוגיה מהי מדינה יהודית.
- הכרת החוקים והמוסדות המבטאים את אופייה היהודי של מדינת ישראל.
- הכרת הקושי של האזרחים הלא יהודים בישראל להזדהות עם סמלי המדינה.

מאפייניה של מדינת ישראל כמדינה יהודית מתחלקים לנו בשלושה מרחבים שונים:

1. **ההיבט המשפטי נורמטיבי** – חוקים ונורמות שעל פיהם המדינה מתנהלת.
 2. **היבט המרחב הציבורי** – עוסק בהתרחשויות ציבוריות ולא פרטיות.
 3. **בין הציבורי לפרטי** – כיצד החלטות המדינה משפיעות על התנהלות הפרט בנושאים מסוימים.
- מדינת ישראל, בהיותה מדינה יהודית היא מקרה פרטי של מדינת לאום מודרנית. מאפייניה וערכיה נגזרים מהגדרתה כיהודית ודמוקרטית.

ההיבט המשפטי נורמטיבי

החקיקה במדינת ישראל- ביטוי למדינה יהודית

* נדרש לפרט לגבי כל חוק את תוכנו ומטרה (כיצד מבטא החוק את אופייה היהודי של המדינה).

1. חוקים המהווים ביטוי לדת היהודית – נועד לחזק את אורח החיים הנשען על עקרונות ההלכה

- **חוק שעות עבודה ומנוחה**, התש"א1951 – החוק מגדיר את שעות העבודה וימי עבודה ומנוחה במשק. ליהודים נקבעה השבת כיום השבתון השבועי. ללא יהודים- בשישי, שבת או ראשון לפי בחירתם.

- **חוק איסור גידול חזיר (חוק החזיר)**, התשכ"ב 1962 – החוק אוסר גידול חזיר באזורים יהודים ומוסלמים. החוק אינו אוסר על אכילת חזיר או על גידול חיות לא כשרות אחרות. האיסור על גידול חזיר נובע ממעמדו השלילי הסמלי וההיסטורי ביהדות.

- **חוק חג המצות (איסורי חמץ)**, התשמ"ו 1986 - חוק החל בחג פסח ואוסר על בעל עסק להציג בפומבי מוצר חמץ למכירה, בימי חג הפסח, ביישובים שיש בהם רוב יהודי. החוק אינו אוסר על אכילת חמץ. החוק נחקק בשל איסור אכילת חמץ בחג הפסח היהודי.

- **חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין)** תשי"ג 1953- החוק קובע שכל אזרחי ישראל מחויבים להתחתן ולהתגרש במסגרת בתי הדין של בני דתם וממילא נישואין וגירושין של יהודים בישראל יערכו על פי דין תורה. (עדכון בחוק: החל משנת 2010 המדינה מאפשרת נישואין אזרחיים לאזרחים שהינם חסרי דת).

2. חוקים המהווים ביטוי לתרבות למורשת היהודית – נועד להדק את הקשר של הציבור עם ההיסטוריה היהודית ועם מנהגי התרבות והמסורת היהודית.

- **חוק השידור הציבורי**, התשכ"ה 1965 – החוק כולל את יעדיו של השידור הציבורי בישראל. מונה ביניהם את טיפוח וקידום השפה העברית ומורשת ישראל.

- **חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה**, התשי"ט 1959 – חוק הקובע את היום שיוקדש לזכר היהודים שנרצחו בשואה. במהלך היום נערכים טקסים ברחבי הארץ, מושמעת צפירת דומיה בת שתי דקות, דגלים מעל בנייני ציבור מורדים לחצי התורן. נקבע בתאריך כ"ז בניסן, יום להתייחדות עם זכר השואה. החוק מבטא את הזיקה של מדינת ישראל להיסטוריה של העם היהודי.

- **חוק יסודות המשפט**, התש"ב 1980 – החוק מתייחס למקרים בהם אין חקיקה ראשית או תקדימים משפטיים חקיקה שיפוטית אחרת לגבי המקרה הנדון. החוק מנחה את בתי המשפט לפסוק על פי "עקרונות החרות הצדק והיושר שבמורשת ישראל" במקרים בהם אין חקיקה ראשית/ חקיקה שיפוטית אחרת המתייחסת למקרה.

- **החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם**, התש"י 1950 – החוק קובע כללי ענישה ייחודיים (כולל עונש מוות) על פשעי הנאצים למרות שנעשו לפני הקמת המדינה ומחוץ לגבולותיה. הענישה מתייחסת לפשעים שנעשו נגד העם היהודי.

- **חוק חינוך ממלכתי**, תשי"ג 1953 – החוק מגדיר את היעדים של מערכת החינוך הממלכתי בישראל. בין היעדים השונים (כמו חינוך לאהבת כל אדם, לנאמנות למדינה, לערכים דמוקרטיים, לדעת וליצירתיות) נמנים אהבת העם והארץ ולימוד מורשת ישראל והמסורת היהודית. החוק מדגיש את חשיבות הנחלתה של התרבות היהודית בבתי הספר.

3. חוקים המהווים ביטוי ללאום היהודי – נועד לחזק את העם היהודי, את הקשר בין העם לארצו ואת היותו רוב בארצו.

- **חוק השבות**, התש"י 1950 – מהווה את הביטוי החוקי המרכזי להיותה של מדינת ישראל מדינת העם היהודי. החוק מעניק לכל יהודי בעולם את הזכות לעלות לישראל ולקבל תעודת עולה (בהתאם לחוק האזרחות, תעודת עולה מזכה מיידית בתעודת זהות ישראלית) כך יוצר פה רוב יהודי

- **חוק האזרחות**, התשי"ב 1952 – חוק שקבע מהם התנאים לקבלת מעמד האזרחות במדינת ישראל. מכיוון שמדינת ישראל מוגדרת כמדינת לאום יהודית, והנהגתה רואה צורך בשמירה על רוב יהודי במדינה. נקבע בחוק כי האזרחות מועברת מאב לבן ללא קשר למקום הלידה.

- **חוק יסוד: מקרקעי ישראל** – החוק קובע כי אדמות המדינה (הכוללות את אדמות הקק"ל) ניתנות לחכירה בלבד ולא למכירה. החוק נועד לשמירה על אדמות הקק"ל שנקנו במהלך השנים בידי יהודים למען פיתוח ההתיישבות היהודית. (החוק ודרכי יישומו נתונים במחלוקת ציבורית ובשנים האחרונות חלו כמה שינויים בצורת יישומו).

זכויות טבעיות

מטרות השיעור

- הבנה כי זכויות טבעיות הן זכויות הניתנות לכל אדם באשר הוא אדם ללא הבדל דת, גזע או מין.
- הבנה כי זכויות טבעיות אינן ניתנות על ידי אף שלטון ולכן אינן ניתנות לביטול.
- הבנה כי זכויות האזרח הן חלק מהזכויות הטבעיות וכי ייחודן של זכויות האזרח הוא בהיותן מגדירות את זכויות האדם כאזרח במדינתו.
- למידה של זכויות האדם והאזרח.
- הבנה כי לצד ההכרה בזכויות יש להכיר בחובות האדם כאדם וכאזרח.
- הבנה כי זכויות האדם והאזרח אינן זכויות מוחלטות וכי הן מתנגשות בין לבין עצמן ובין לבין ערכים וכיצד המדינה פותרת בעיה זאת.

מושגים מרכזיים: זכויות טבעיות, זכויות יסוד, זכויות אזרח, אפליה פסולה, הבחנה, העדפה מתקנת.

תאוריית הזכויות הטבעיות:

הציגו: **תפישה מוסרית-פוליטית המתארת זכויות יסוד המוקנות לכל אדם באשר הוא אדם.**

תיאור הזכויות כטבעיות משמעותו שהן אינן מוענקות על ידי השלטון ואינן תלויות בו. התפישה הדמוקרטית מקבלת כעקרון יסוד את אחריות השלטון לשמירה על הזכויות.

מקובל למנות בין הזכויות הטבעיות: כבוד, חיים וביטחון, הליך משפטי הוגן, חירות, שוויון וקניין.

הרחבה למקור הזכויות הטבעיות בעמודים 169-170 בספר הלימוד

קיימות 6 זכויות אדם בסיסיות (כ"ח החש"ק) ומתוכן יוצאות עוד זכויות שמדגישות פן מסוים בגישה. 6 זכויות היסוד: **כבוד חיים וביטחון הליך הוגן חירות שוויון קניין.**

קראו בספר הלימוד בעמוד 171 על שני המובנים של זכות

פירוט רכיבי ההגדרות של הזכויות הטבעיות:

• הזכות לחיים וביטחון

הגדרת הזכות מורכבת מהזכות של האדם להגנה מפני פגיעה בחייו, גופו ובנפשו. ומהחובה של המדינה להגן על כל בני האדם החיים בה מפני פגיעה בחייהם, בגופם או בנפשם.

הציגו: (כתבו את ההגדרה המלאה)

• הזכות לחירות

הגדרת הזכות לחירות מורכבת משני היבטים:

- **היבט חיובי: הזכות של כל אדם** להחליט, לעשות, לפעול או להימנע מפעולה, לבחור ולעצב את אישיותו על פי רצונו החופשי.
- **היבט שלילי: זכותו של כל אדם שלא** ישללו את חירותו על ידי מעצר או על ידי הגבלת חופש המחשבה שלו.

הציגו: (כתבו את ההגדרה המלאה)

זכויות הנגזרות מהזכות לחירות ורכיביהן:

• הזכות לחופש המחשבה והמצפון

ההגדרה מורכבת משתי זכויות חופש המחשבה והדעה וחופש המצפון. ההבדל בין שתי הזכויות לאחת אין ביטוי חיצוני ולשנייה יש:

- **אדם עם עצמו פנימה** - זכותו של כל אדם **להחזיק בכל דעה/ מחשבה** בכל נושא שיבחר
- **אדם עם ביטוי חיצוני (חברה)** - זכותו של כל אדם **שלא לפעול בניגוד למצפונו** (לא לפעול בניגוד לערכים, תפיסות העולם שמכוונים אותו)

הציגו: (כתבו את ההגדרה המלאה)

• **הזכות לחופש הביטוי**

הגדרת הזכות עונה על שלוש שאלות:

- **מה לעשות?** זכותו של כל אדם **לבטא ולהפיץ את דעותיו, עמדותיו ואמונותיו**
- **איך לעשות?** **בכל דרך:** לבוש, תקשורת, בע"פ, בכתב, אמנות, תקשורת וכו'
- **איפה לעשות?** **בפומבי (בגלוי)**

הציגו: (כתבו את ההגדרה המלאה)

• **הזכות לחופש הדת**

הגדרת הזכות לחופש הדת מגדירה מה זכותו של כל אדם **לעשות?**

זכותו של כל אדם:

- **להחזיק** בכל אמונה
- **להשתייך** לקבוצה דתית
- **לקיים** טקסים, פולחן, מנהגים דתיים

הציגו: (כתבו את ההגדרה המלאה)

• **הזכות לחופש מדת**

הגדרת הזכות לחופש הדת מגדירה מה זכותו של כל אדם **לא לעשות?**

זכותו של כל אדם:

- **לא להחזיק** בכל אמונה
- **לא להשתייך** לקבוצה דתית ולא להיות נתון להטפה דתית מטעם מוסדות המדינה
- **לא לקיים** טקסים, פולחן, מנהגים דתיים

הציגו: (כתבו את ההגדרה המלאה)

• **הזכות לחופש התנועה**

הגדרת הזכות לחופש התנועה עונה על שלוש שאלות :
זכותו של כל אדם :

- **מה לעשות?** לנוע ולהימצא
- **איך?** בחופשיות
- **איפה?** בכל מקום

הציגו : (כתבו את ההגדרה המלאה)

• **הזכות לחופש העיסוק**

הזכות של כל אדם :

- **לבחור**
- **לעסוק**

בכל מקצוע שיבחר (בהתאם לחוקי המדינה)

הציגו : (כתבו את ההגדרה המלאה)

• **הזכות לקניין**

הגדרת הזכות לקניין מורכבת מהזכות של כל אדם לרכושו :

- **זכותו**- להחזיק, לשמור או לתת, לעשות שימוש ברכושו שירש, קיבל, זכה או הרוויח בצורה חוקית.
- **אסור**- שרכושו יילקח ממנו, ייפגע או שיעשה בו שימוש ללא אישורו או הסכמתו קניין הוא רכוש בעל ערך כלכלי, יש שני סוגים :
- קניין חומרי- רכוש פיזי, ספר, מכונית, בית ...
- קניין רוחני- זכויות יוצרים, יצירה, פטנט, המצאה

הציגו : (כתבו את ההגדרה המלאה)

• הזכות לשוויון

הזכות לשוויון קובעת שכל בני האדם נולדו שווים בערכם ובזכויותיהם. אין להפלות אדם בשל זהותו, שיוכו, או סממן חיצוני כלשהו, אלא במקרים של שונות רלוונטית לנושא הנידון.

הזכות לשוויון מורכבת משני מובנים :

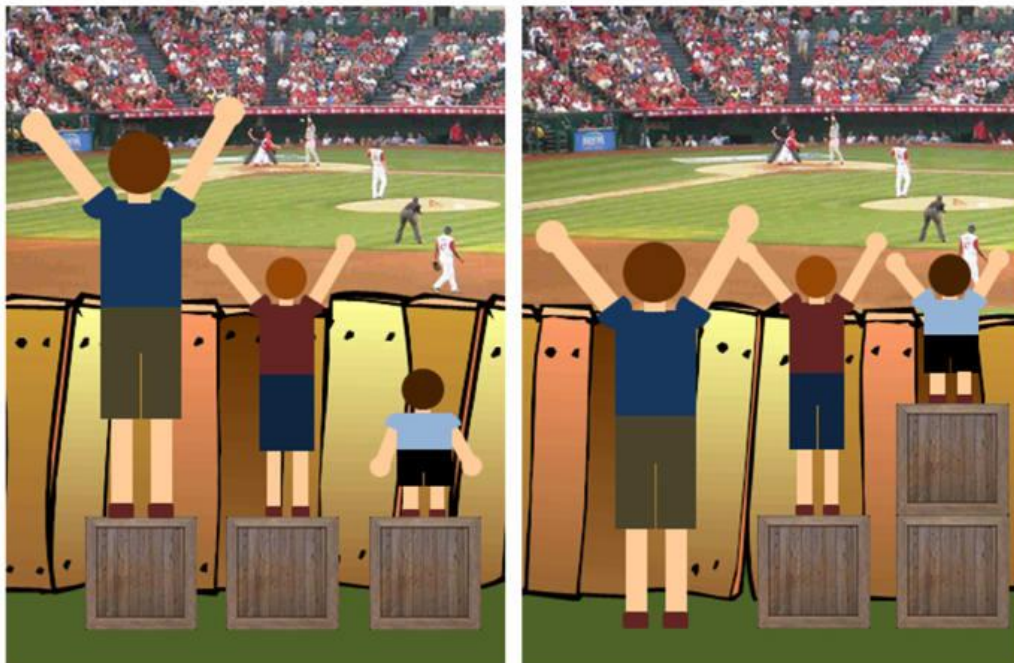
במובן המצומצם:

- **שוויון בפני החוק:** כולם שווים בפני החוק, החוק חל על כולם באופן שווה ותוכנו מתייחס באופן שווה לכולם.
- **שוויון פוליטי:** לכל האזרחים יש את הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות השלטון במדינה באופן שווה.

במובן הרחב:

- **שוויון הזדמנויות חברתי וכלכלי:** כל אדם זכאי לשוויון הזדמנויות חברתי וכלכלי

הציגו : (כתבו את ההגדרה המלאה)



סוגי מדיניות:

חריגות מותרות מהזכות לשוויון:

מדיניות של הבחנה מותרת:

- מה? מדיניות מעוגנת בחוק של מתן יחס שונה
- למי? ליחידים או קבוצות
- למה? מסיבה רלוונטית על רקע השוני בתכונות שלהם ובצרכים שלהם.

הציגו: (כתבו את ההגדרה המלאה)

מדיניות של העדפה מתקנת:

- מה? הענקת העדפה/ הטבה
- למי? לקבוצה מקופחת, מופלת או חלשה.
- למה? לצמצום פערים, לקידום שוויון הזדמנויות חברתי כלכלי
- לכמה זמן? למשך זמן מסוים עד שהפער בין הקבוצה לשאר החברה יצומצם

הציגו: (כתבו את ההגדרה המלאה)

חריגה אסורה מהזכות לשוויון:

מדיניות של אפליה פסולה:

- מה? פגיעה בזכות לשוויון – הענקת יחס שונה.
- למי? לבני אדם
- למה? ללא סיבה מוצדקת – בשל זהות, שיוך, סממן חיצוני או מגבלה כלשהי.

הציגו: (כתבו את ההגדרה המלאה)

• **הזכות להליך הוגן**

הנחת יסוד: כל אדם חף מפשע עד שלא הוכחה אשמתו.
מטרה: הזכות להליך משפטי הוגן נועדה להבטיח שזכויותיו הטבעיות של האדם הנמצא בהליך משפטי לא יפגעו מעבר לנדרש לצורך החקירה והמשפט.

האדם זכאי למשפט הוגן ופומבי של בית דין בלתי תלוי וללא משוא פנים. דרכים להבטיח זאת:

- ייצוג על ידי עורך דין
- שופטים בלתי תלויים
- ענישה בהתאם לאשמה
- זכאי לדעת במה הוא נאשם ולראות את הראיות נגדו

הציגו: (כתבו את ההגדרה המלאה)

• **הזכות לכבוד, פרטיות ושם-טוב.**

- **הזכות לכבוד** רכיבי ההגדרה: זכותו של כל אדם שלא להיות נתון **ליחס מעליב, משפיל, מבזה, פוגעני, אכזרי או בלתי אנושי.**

- **הזכות לפרטיות** רכיבי ההגדרה: זכותו של כל אדם לחיות ללא חשיפה, התערבות או **חדירה לגופו, חייו, לחפציו** מצד החברה או המדינה ללא אישורו או ידיעתו.

- **הזכות לשם-טוב** רכיבי ההגדרה: זכותו של כל אדם שלא **יפרסמו** אודותיו **מידע שיקרי** ו**שלילי (פוגעני).**

הציגו: (כתבו את ההגדרה המלאה)

זכויות טבעיות

הזכות (ציינו)	הגדרה (הציגו)
הזכות לחיים והזכות לביטחון	זכותו של כל אדם להיות מוגן מפגיעה בחייו, בגופו ובנפשו. חובת המדינה להגן על כל בני האדם החיים בה.
הזכות לחירות (גם ערך / עקרון)	זכותו של כל אדם לחיות, להחליט, לעשות, לפעול או להימנע מפעולה, לבחור ולעצב את אישיותו על פי רצונו החופשי. אין לשלול את חירותו של אדם על ידי מעצר או על ידי הגבלת חופש המחשבה והפעולה שלו. חוקים רבים בכל חברה מגבילים בהכרח את הזכות לחירות ונגזרותיה וגבולות הפגיעה הסבירה שנויים במחלוקת ציבורית בכל חברה דמוקרטית.
חופש המחשבה והמצפון	זכותו של כל אדם להחזיק בכל דעה / מחשבה בכל נושא לפי בחירתו. לכל אדם זכות לא לפעול בניגוד למצפונו.
חופש הביטוי	זכותו של כל אדם לבטא ולהפיץ את עמדותיו, דעותיו ואמונותיו בכל דרך (לבוש, פולחן תקשורת, אמנות, בדיבור, בכתב וכו') בפומבי / בגלוי; השלטון אינו רשאי למנוע פרסום דעה רק בשל היותה בלתי נכונה בעיניו.
חופש המידע וזכות הציבור לדעת	זכותו של כל אדם או קבוצה לדרוש מידע מרשויות השלטון לגבי התנהלותן/ להכיר מידע נגיש ממקורות שונים בכל נושא או תחום המשפיע עליו ונוגע לו; במטרה לקבל החלטות שקולות/ לגבש עמדה או להביע ביקורת על פעולות השלטון; חובת הרשויות לספק מידע זה
חופש ההתאגדות	זכותו של כל אדם להתארגן או להתאסף בקבוצה, ארגון או מפלגה; כדי לפעול למען מטרה משותפת או אינטרס משותף; בתחום חברתי, כלכלי, פוליטי, דתי
חופש הדת	זכותו של כל אדם להחזיק בכל אמונה ו/או להשתייך לקבוצה דתית מבלי שיוטל על האדם נטל מיוחד בשל כך; הזכות לקיים טקסים, מנהגים, פולחן; באופן פרטי או פומבי.
חופש מדת	זכותו של כל אדם שלא להחזיק באמונה ו/או הזכות שלא להשתייך לקבוצה דתית ולא להיות חשוף להטפה דתית מטעם מוסדות המדינה; הזכות שלא לקיים טקסים, מנהגים, פולחן; הזכות שלא לסבול מכפייה דתית באופן פרטי או מטעם רשויות המדינה.
חופש התנועה	זכותו של כל אדם לנוע כרצונו ולהימצא בכל מקום. (זכות הכניסה למדינה מוקנית לאזרחים ותלויה באישורי המדינה).
חופש העיסוק	לכל אדם זכות בחירה חופשית בכל מקצוע/ משלח יד (בכפוף להכשרה נדרשת / רישוי). (חופש העיסוק מוענק בישראל לאזרחים ותושבים בלבד).
הזכות לקניין	זכותו של כל אדם לרכושו. אשר קיבל, הרוויח, זכה או ירש בצורה חוקית. זכותו לשמור או לתת אסור שיילקח ממנו/ שייפגע או שיעשה בו שימוש ללא אישורו או הסכמתו. סוגי קניין חומרי ורוחני.

הזכות לשוויון (גם ערך / עקרון)	כל בני האדם נולדו שווים בערכם מעצם טבעם כבני אנוש ולכל אחד הזכות לקבל יחס זהה לכל אדם אחר. אין להפלות אדם בשל זהותו, שיוכו, או סממן חיצוני כלשהו (דת, גזע, מין, העדפה מינית, צבע עור, מוצא, מראה חיצוני, מוגבלות), אלא במקרים של שונות רלוונטית לנושא הנידון (הבחנה מותרת). מובן מצומצם: לכל אדם הזכות לשוויון בפני החוק ולשוויון פוליטי (לבחור ולהיבחר). מובן רחב: כל אדם זכאי לשוויון הזדמנויות במובן הכלכלי והחברתי. אופני היישום הראויים של הזכות לשוויון שנויים במחלוקת ציבורית בכל חברה דמוקרטית (לגבי המובן המצומצם - הגבול בין אפליה פסולה להבחנה מותרת. לגבי המובן הרחב - משמעות שוויון ההזדמנויות הרצוי).
אפליה פסולה (לא זכות - מדיניות)	פגיעה בזכות לשוויון על ידי הענקת יחס שונה לבני אדם. ללא סיבה מוצדקת, ובפרט בשל זהות, שיוך סממן חיצוני או מגבלה כלשהי (דת, גזע, מין, העדפה מינית, צבע עור, מוצא, מראה חיצוני, מוגבלות מסוימת).
מדיניות של הבחנה (מותרת) (לא זכות)	מדיניות מעוגנת בחוק שלפיה יש להעניק יחס לא שוויוני לאנשים או לקבוצות מסיבה רלוונטית מוצדקת על רקע השוני בתכונותיהם ובצרכיהם.
מדיניות של העדפה מתקנת (לא זכות)	הענקת העדפה לקבוצה / אוכלוסייה מקופחת / מופלת או חלשה, למשך זמן מסוים במטרה לצמצום פערים / אי השוויון. ישנו ויכוח ציבורי לגבי היקף השימוש הראוי במדיניות זו, בין השאר מכיוון שהיא יוצרת אפליה כלפי פרטים אחרים.
הזכות להליך הוגן בהגדרה צריך לדעת עוד שני מאפיינים!	אדם חף מפשע עד שלא הוכחה אשמתו. זכותו של אדם שבעת העמדה לדין הפגיעה בזכויותיו תהיה מינימאלית, צודקת ומידתית. האדם זכאי למשפט הוגן ופומבי של בית דין בלתי תלוי וללא משוא פנים. זכאי להישפט על ידי שופטים בלתי תלויים וללא ניגוד אינטרסים. זכאי לייצוג עו"ד. זכאי לדעת במה הוא נאשם ולראות את הראיות נגדו. חיפוש בבית החשוד רק לאחר צו חתום בידי שופט. אסור לעצור אדם ליותר מ-24 שעות מבלי להביאו מול שופט שיחליט האם להמשיך במעצר או לשחרר. הענישה בהתאם לאשמה. אסור לשפוט פעמיים על אותה עבירה.
הזכות לכבוד (הזכות לכבוד - פרטיות / הזכות לכבוד- שם-טוב)	הכרה בהיותו של כל אדם בן אנוש. זכותו של כל אדם שלא להיות נתון / חשוף ליחס משפיל, פוגעני ומעליב או יחס אכזרי ובלתי אנושי זכותו של אדם לחיות את חייו בלי חשיפה ללא חשש מהתערבות ומחדירה לחייו, לגופו או לחפציו מצד החברה או המדינה, ללא אישורו או ידיעתו. (הזכות לפרטיות) שמו הטוב של האדם הוא נכס עיקרי שלו. זכותו של כל אדם שלא תפגע הערכה החברתית שהוא ראוי לה. זכותו של אדם שלא יפורסמו אודותיו מידע שקרי המכפיש אותו ופוגע בו. (הזכות לשם טוב).